



النظام الأساسي  
للمعهد الأفريقي للتحويلات

## الديباجة:

نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛

إذ نضع في الاعتبار مقرر المجلس التنفيذي (EX.CL/ DEC.683(XX) الصادر في يناير ٢٠١٢، والذي يقر بأن إنشاء معهد أفريقي للتحويلات من شأنه أن يسهل تعزيز التحويلات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا؛

وإذ نأخذ في الحسبان القرار رقم (RESOLUTION 892(XLV) الصادر عن الاجتماع السنوي الخامس المشترك بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الإفارقة، المنعقد في مارس ٢٠١٢، والذي اعترف بأن التحويلات يمكن أن تساهم في النمو والتنمية في أفريقيا، إذا تم تسخيرها وصياغتها جيداً؛

وإذ نقر بإعلان القمة العالمية للمهجر الأفريقي، المنعقدة في ساندتون، جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا، في ٢٥ مايو ٢٠١٢، (DIASPORA/ASSEMBLY/AU/ /DECL (I)) والتي اعتمدت المعهد الأفريقي للتحويلات باعتباره أحد مشاريع الإرث الخمسة للاتحاد الأفريقي؛

وإذ نستحضر مقررنا (ASSEMBLY/AU/DEC.440(XIX) الصادر عن الدورة العادية التاسعة عشرة المنعقدة في يوليو ٢٠١٢، والتي أجازت إنشاء المعهد الأفريقي للتحويلات؛

وإذ نأخذ في الاعتبار مقرر المجلس التنفيذي (EX.CL/ DEC. 808(XXIV) الصادر في يناير ٢٠١٤، والذي قبل عرض جمهورية كينيا استضافة المعهد الأفريقي للتحويلات؛

اتفقنا على ما يلي:

## المادة ١

### التعريفات

في هذا النظام الأساسي:

يعني مختصر "المعهد الأفريقي" المعهد الأفريقي للتحويلات المالية

تعني كلمة "مؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

يعني مختصر "الاتحاد الأفريقي" أو كلمة "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي المعتمد من قبل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في لومي، توجو، في يوليو ٢٠٠٠؛

تعني كلمة "المجلس" مجلس إدارة المعهد؛



تعني عبارة "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المعتمد من قبل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في لومي، توجو، في يوليو ٢٠٠٠؛

تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الاتحاد الأفريقي؛

تعني عبارة "الشركاء الإنمائيون" المؤسسات المتعددة الأطراف، والوكالات الإنمائية، والمانحين والمؤسسات وغيرها والتي ساهمت مالياً أو غير ذلك في إنشاء المعهد وتواصل دعمه؛

تعني عبارة "المجلس التنفيذي" مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي

تعني كلمة "المنتدى" المنتدى التشاوري للمعهد الأفريقي للتحويلات المالية؛

تعني عبارة "البلد المضيف" حكومة جمهورية كينيا؛

تعني كلمة "المعهد" المعهد الأفريقي للتحويلات؛

تعني عبارة "دولة عضو" أي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي؛

تعني عبارة "أجهزة صنع السياسة" المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي؛

تعني عبارة "القطاع الخاص" مقدمي خدمات التحويلات المالية، أي البنوك وهيئات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومشغلي تحويل النقود، والمؤسسات المالية غير المصرفية من قبيل مؤسسات التمويل البالغ الصغر، وتعاونيات الادخار والانتمان ومكاتب البريد؛

تعني عبارة "التحويلات المالية" المعاملات التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين والتي تتضمن بنوداً مالية وغير مالية تمثل دخل أجنبي للأسر المعيشية في اقتصاد من أسر أو كيانات في اقتصاد آخر؛

تعني كلمة "الأمانة" أمانة المعهد الأفريقي للتحويلات المالية؛

تعني عبارة "أصحاب المصلحة" المنظمات والأفراد أو أي شخص له مصلحة في التحويلات المالية الأفريقية أو على المعهد الأفريقي للتحويلات المالية

تعني عبارة "النظام الأساسي" هذا النظام الأساسي للمعهد الأفريقي للتحويلات المالية؛

تعني عبارة "اللجنة الفنية المتخصصة" لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل؛

في هذا النظام الأساسي، يشمل المفرد صيغة الجمع.





## المادة ٢ إنشاء المعهد الأفريقي للتحويلات

١. أنشئ المعهد باعتباره مكتباً فنياً متخصصاً للمفوضية
٢. يتم تحديد أهداف المعهد وهيكله وصلاحياته ومهامه في هذا النظام الأساسي.

## المادة ٣ الوضع القانوني للمعهد الأفريقي للتحويلات المالية

يكون للمعهد الأفريقي للتحويلات المالية شخصية اعتبارية كاملة، وبصفة خاصة القدرة الكاملة على:

- (أ) الدخول في اتفاقات مع الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى.
- (ب) التعاقد؛
- (ج) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛
- (د) إقامة الإجراءات القانونية والاستجابة لها.

## المادة ٤ الأهداف

تتمثل أهداف المعهد فيما يلي:

- (أ) تحسين القياس الإحصائي، وقدرات الدول الأعضاء على جميع البيانات المتعلقة بالتحويلات وتقديم التقارير؛
- (ب) تعزيز التغييرات المناسبة للأنظمة القانونية والتنظيمية للتحويلات، ونظم الدفع والتسديد وكذلك استخدام تكنولوجيا خلاقة من أجل تعزيز منافسة وكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى الحد من تكاليف التحويل؛
- (ج) تعزيز الأثر المحتمل للتحويلات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء وكذلك تعزيز الشمولية المالية.

## المادة ٥ مهام وأنشطة المعهد

١. من أجل تحقيق الأهداف الواردة أعلاه، يعمل المعهد وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي؛



٢. يضطلع المعهد بالمهام والأنشطة التالية:

- (أ) مساعدة الدول الأعضاء، ومرسلي التحويلات والمتلقين لها وغيرهم من أصحاب المصلحة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات ملموسة وصكوك تشغيلية لتعزيز التحويلات باعتبارها أدوات تنمية للحد من الفقر؛
- (ب) تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الحكومية (البنوك المركزية، الوزارات، المؤسسات المالية وغير المالية) حول إنشاء وتفعيل الأطر التنظيمية اللازمة للتحويلات، وكذلك التباحث مع أصحاب المصلحة الآخرين؛ ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ أطر السياسات القانونية والتنظيمية الملائمة للتحويلات؛
- (ج) تعزيز اعتماد وتنفيذ المبادئ العامة لخدمات التحويلات المالية الدولية من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك الشفافية وحماية المستهلكين، البنية التحتية لنظم الدفع الميسورة، والبيئة القانونية والتنظيمية المواتية، وهيكلة أسواق متوازن ومنافسة وإدارة جيدة وإدارة للمخاطر؛
- (د) إجراء بحث تجريبي حول أسواق التحويلات، لمعالجة أوجه الضعف الرئيسية للأسواق واستكشاف أفضل الممارسات في مجال التحويلات ونشرها؛
- (هـ) جمع ونشر البيانات حول التحويلات وإدارة قاعدة بيانات تكلفة التحويلات، بما في ذلك أفريقيا للتحويلات.
- (و) التباحث مع العناصر الفاعلة من القطاع الخاص لمعالجة فشل السوق، ولإسيما العمل كعامل حافز لتعزيز الاستثمار في التحويلات المالية، والابتكار في توفير الخدمات وتعزيز استخدام التكنولوجيا من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية؛
- (ز) تحسين قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز قدرتها على توفير خدمات التحويلات في المناطق الريفية؛
- (ح) تعزيز السبل الفعالة للربط الشبكي، والتنسيق والتعاون فيما بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لمعالجة مسائل التحويلات المالية بطريقة أكثر استراتيجية وبرمجية؛
- (ط) التمكين من إعداد مناهج المحتوى والتكنولوجيا للدفع على أساس قطري ونظم تسديد التحويلات؛
- (ي) تعزيز سياسات تحسن من أثر التنمية للتحويلات.
- (ك) إنشاء مركز للمعلومات حول التحويلات في أفريقيا.



ل) إقامة شراكات مع البلدان المرسلّة للتحويلات المالية لتسهيل نقل الحوالات وإدارتها، والتصدي للتحديات القائمة ومواءمة السياسات والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف.

#### المادة ٦

هيكل إدارة المعهد الأفريقي للتحويلات المالية

يتكون هيكل إدارة المعهد مما يلي:

أ) مجلس الإدارة؛

ب) المنتدى التشاوري؛

ج) الأمانة

#### المادة ٧

مجلس الإدارة (المجلس)

١. يشرف المجلس على إدارة المعهد.

٢. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية

٣. يمكن للمجلس الاجتماع في دورة استثنائية وفقا لقواعد إجراءاته، بناء على توافر المبالغ وبناء على طلب من:

أ) نصف أعضائه

ب) أجهزة صنع السياسة للاتحاد.

ج) الأمانة، في حالة تتطلب عقد اجتماع المجلس.

#### المادة ٨

تشكيلة هيئة المجلس ومدة ولاية مكتبه

١. تتكون هيئة المجلس من أحد عشر (١١) عضوا، على النحو التالي:

أ) خمسة من وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي يمثلون أقاليم الاتحاد الأفريقي الخمسة؛ وترشحهم أقاليمهم، وإلا فيتم ترشيحهم من قبل اللجنة الفنية المتخصصة؛

ب) ممثل عن المفوضية؛





- (ج) ممثل عن البلد المضيف؛
- (د) ممثلان اثنان (٢) من محافظي البنوك المركزية الأفريقية يمثلان اتحاد البنوك المركزية الأفريقية؛
- (هـ) ممثل عن الشركاء الإنمائيين؛
- (و) رئيس المنتدى الاستشاري؛
٢. يحضر المستشار القانوني للمفوضية أو ممثل له اجتماعات المجلس لتقديم المشورة القانونية حسب الاقتضاء.
٣. يجوز للمجلس أن يدعو أية خبرة فنية يرى حضورها أمراً ضرورياً.
٤. يتصرف المدير التنفيذي للمعهد الأفريقي للتحويلات كأميناً للمجلس.
٥. عند الاقتضاء، تستغرق فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث (٣) سنوات غير قابلة للتجديد.
٦. ينتخب المجلس من بين أعضائه، أحد الوزراء الخمسة ليكون رئيساً له، على أساس التناوب الإقليمي، ويشغل منصبه لفترة ٣ ثلاث سنوات .
٧. في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء فترة ولايته لأي سبب كان يحل محله وزيراً يعين من الاقليم الذي ينتمي اليه .

#### المادة ٩

#### مهام المجلس

تتمثل مهام المجلس فيما يلي:

- (أ) دراسة وبحث خطة عمل وأنشطة المعهد؛
- (ب) تقديم التوجيه الاستراتيجي للأمانة ؛
- (ج) الإشراف على إدارة المعهد
- (د) اعتماد قواعد إجراءاته وقواعد إجراءات المنتدى؛
- (هـ) التوصية بالتعديلات على هذا النظام الأساسي؛
- (و) ضمان إدماج برنامج التحويلات في الاستراتيجية الإنمائية القارية وفي القواعد والإجراءات الأخرى ذات الصلة للدول الأعضاء؛
- (ز) مساعدة الأمانة في حشد الموارد



(ح) تقديم تقارير سنوية إلى أجهزة صنع السياسة عن الأنشطة المنفذة وإنجازات المعهد؛

#### المادة ١٠

##### النصاب القانوني وإجراءات اتخاذ القرارات

١. النصاب القانوني لاجتماعات المجلس هو ثلثي مجموع الأعضاء في المجلس؛
٢. يعتمد المجلس قواعد إجراءاته؛

#### المادة ١١

##### المنتدى الاستشاري (المنتدى)

يعمل المنتدى كجهاز استشاري وفني للمعهد.

#### المادة ١١٢

##### تشكيلة هيئة المنتدى ومدة ولايته

١. يتألف المنتدى من ثلاثة وعشرون (٢٣) عضواً على النحو التالي:
  - (أ) ممثلان اثنان (٢) عن المفوضية؛
  - (ب) خمسة (٥) ممثلين عن المهجر/منظمات المهاجرين يمثل كل واحد منهم أحد أقاليم الاتحاد الأفريقي الخمسة؛
  - (ج) خمسة (٥) ممثلين عن الشركاء الإنمائيين؛
  - (د) خمسة ممثلين (٥) عن منظمات القطاع الخاص (البنوك، وكالات التحويلات المالية، وغيرهما)؛
  - (هـ) خمسة (٥) عن اتحاد البنوك المركزية الأفريقية؛
  - (و) ممثل عن البلد المضيف؛
٢. يعمل المدير التنفيذي للمعهد أميناً للمنتدى
٣. يجوز للمنتدى أن يدعو أية خبرة فنية من أصحاب المصلحة ذات الصلة عند الاقتضاء
٤. يشغل أعضاء المنتدى مناصبهم لفترة ولاية غير قابلة للتجديد تستغرق ثلاث (٣) سنوات.





٥. ينتخب المنتدى رئيسه ونائبا له بأغلبية بسيطة، ويشغل منصب الرئيس لفترة ثلاث (٣) سنوات غير قابلة للتجديد، ويشغل نائبه لفترة سنتين (٢) غير قابلة للتجديد.

### المادة ١٣ مهام المنتدى

تتمثل مهام المنتدى فيما يلي:

- أ) توصية المجلس والأمانة بخطط استراتيجية/ خطط أنشطة؛
- ب) إسداء المشورة للمجلس والأمانة حول المسائل المستجدة والمسائل ذات الصلة الأخرى المتعلقة بالتحويلات؛
- ج) إسداء المشورة للمجلس والأمانة حول تنفيذ قرارات أجهزة صنع السياسة؛

### المادة ١٤ الاجتماعات، النصاب القانوني، إجراءات اتخاذ القرارات في المنتدى الاستشاري

١. يكون النصاب القانوني لاجتماعات المنتدى ثلثي مجموع أعضاء المنتدى.
٢. يعتمد المنتدى قواعد إجراءاته.

### المادة ١٥ الأمانة

١. يتم تسيير وإدارة المعهد الأفريقي التحويلات المالية من قبل مدير تنفيذي.
٢. يتم تعيين المدير التنفيذي من قبل المفوضية بموافقة المجلس ويعمل لمدة أربع (٤) سنوات؛
٣. لا يجوز أن يعمل المدير التنفيذي لفترة تزيد عن فترتين؛
٤. يكون المدير التنفيذي، تحت إشراف مدير الشؤون الاجتماعية في المفوضية، مسؤولا عما يلي:

- أ) تنفيذ قرارات أجهزة صنع السياسة للاتحاد ومجلس إدارة المعهد؛
- ب) تنفيذ النظام الأساسي للمعهد، فضلا عن الاتفاقيات والقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس إدارة المعهد؛
- ج) إعداد الميزانية السنوية للمعهد؛



(د) الإشراف على عملية تعيين الموظفين، عملاً بالنظام الإداري للموظفين وقواعد إجراءات المفوضية، باستثناء تعيين المدير التنفيذي على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي؛

#### المادة ١٦

##### مهام المدير التنفيذي

تكون مهام المدير التنفيذي فيما يلي ، من بين جملة أمور أخرى:

- (أ) توجيه الإدارة العامة للمعهد والإشراف عليه ؛
- (ب) يكون الأمر بالصرف للمعهد؛
- (ج) يكون ممثلاً رسمياً للمعهد؛
- (د) تنفيذ توجيهات المجلس و المفوضية حسب الاقتضاء؛
- (هـ) إعداد برامج الأنشطة السنوية والميزانية والبيانات المالية والتقارير التشغيلية للمعهد وتقديمها إلى المجلس والمفوضية؛
- (و) اقتراح تحالفات وشراكات استراتيجية على المجلس للتنفيذ المشترك للبرامج والأنشطة مع الشركاء الإنمائيين وكذلك تعبئة الموارد؛
- (ز) تنظيم عملية جمع البحوث المتعلقة بالتحويلات ونشرها؛
- (ح) ضمان إعداد وإصدار منشورات دورية للمعهد؛
- (ط) مراقبة تنفيذ الدولة المضيفة للاتفاقية
- (ي) يعمل أميناً للمجلس؛
- (ك) يقوم بأي مهام أخرى يمكن إسنادها إليه وفقاً لأهداف المعهد.

#### المادة ١٧

##### الميزانية

١. تكون ميزانية المعهد ضمن ميزانية الاتحاد.
٢. بالإضافة إلى الميزانية العادية للاتحاد، يمكن أن تشمل المصادر الأخرى لتمويل المعهد:
- (أ) المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء؛



- (ب) المساهمات المقدمة من شركاء التنمية للاتحاد والمفوضية؛
- (ج) مساهمات القطاع الخاص؛
- (د) المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية وآليات التمويل الأخرى؛
- (هـ) صندوق الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عند إنشائه؛
- (و) أي مصدر آخر للتمويل وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقي.
٣. يكون جدول ميزانية المعهد هو جدول ميزانية الاتحاد.

### المادة ١٨

#### مقر المعهد

١. يقع المقر الرئيسي للمعهد في نيروبي بجمهورية كينيا.
٢. ينظم اتفاق البلد المضيف العلاقات بين المعهد والبلد المضيف.
٣. يجوز للأمانة أن تأذن بعقد اجتماعات ومؤتمرات في أراضي أي دولة عضو بدعوة من تلك الدولة العضو.

### المادة ١٩

#### مدونة قواعد السلوك

١. أثناء قيامه بأداء مهامه، لا يقبل أو يتلقى المدير التنفيذي وأي موظف آخر في المعهد التعليمات من أي حكومة أو أي سلطة أخرى سوى المعهد.
٢. يجب على كل دولة عضو احترام الطابع الحصري لمسؤوليات المدير التنفيذي وأي موظف آخر في المعهد، ويجب ألا تؤثر أو تسعى إلى التأثير عليهم في قيامهم بمهامهم.
٣. لا يجوز للمدير التنفيذي وغيره من موظفي المعهد، أثناء قيامهم بمهامهم، الانخراط في أي نشاط أو إجراء يتعارض مع أدائهم مهامهم على أكمل وجه. وهم مطالبون بتجنب التناقض بين المصالح الشخصية والمهنية التي قد تؤثر على الحياد في قيامهم بمهامهم الرسمية أو مسؤولياتهم.
٤. في حالة عدم امتثال المدير التنفيذي للمعهد لالتزاماته، تقوم لجنة مختصة بإوافق عليها مجلس الإدارة بتقديم تقرير وتوصيات مناسبة لبحثها هذا الأخير ويبت فيها.





٥. في حالة عدم امتثال أي موظف لالتزاماته، تطبق الإجراءات الداخلية المشار إليها في النظام الأساسي ونظم ولوائح عاملي الاتحاد الأفريقي. ويحق للموظف المعني الاستئناف وفقاً لنظم ولوائح عاملي الاتحاد الأفريقي.
٦. يجوز للمدير التنفيذي وغيره من موظفي المعهد أن يقبلوا بالنيابة عن المفوضية الهدايا والوصايا والهبات الأخرى المقدمة إلى الاتحاد، شريطة أن تكون هذه التبرعات متسقة مع أهداف ومبادئ المعهد وأن تظل ملكاً للمعهد.

#### المادة ٢٠

##### العلاقة مع الدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين وأصحاب المصلحة الآخرين

١. يخصص المعهد، في أدائه مهامه، الموارد اللازمة لإقامة الشراكات الرامية إلى تحسين فعالية عملياته؛
٢. يحتفظ المعهد، داخل القارة الأفريقية بعلاقات عمل مع الشركاء الإنمائيين وأصحاب المصلحة، ولاسيما مع المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المهجر والمجتمع المدني، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والعناصر الفاعلة من القطاع الخاص والأجهزة الأخرى للاتحاد تحقيقاً لأهدافه؛
٣. يقيم المعهد الشراكات مع البنوك المركزية للدول الأعضاء وينسق عملياته أيضاً مع المؤسسات الإقليمية والقارية التي تمول المشاريع الإنمائية في أنحاء أفريقيا؛
٤. وتحقيقاً لأهدافه يتعاون المعهد على نحو وثيق مع المؤسسات المالية الدولية ويسعى هذا التعاون إلى ضمان التأزر والشراكة.
٥. يجوز للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمفوضية وغيرها من أجهزة الاتحاد، والمنظمات الدولية، أن تطلب من المعهد تقديم المساعدة العلمية أو الفنية في أي مجال ضمن اختصاصها.

#### المادة ٢١

##### الامتيازات والحصانات

يتمتع المعهد في أراضي البلد المضيف بالامتيازات والحصانات المحددة في الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات التي اعتمدها منظمة الوحدة الأفريقية في أكرا بغانا في ٢٥ أكتوبر ١٩٦٥.



**المادة ٢٢**  
**التعديلات**

١. يتم تعديل هذا النظام الأساسي من قبل المؤتمر بناء على توصية اللجنة الفنية المتخصصة؛
٢. تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.

**المادة ٢٣**  
**لغات العمل**

تكون لغات عمل المعهد الأفريقي للتحويلات هي نفس لغات عمل الاتحاد الأفريقي.

**المادة ٢٤**  
**الدخول حيز التنفيذ**

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل المؤتمر.

اعتمدته الدورة العادية الثلاثون للمؤتمر، المنعقدة في اديس ابابا ، اثيوبيا في

٢٩ يناير ٢٠١٨

